



**P U T U S A N**

**Nomor 328 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FREDERICK RACHMAT alias DICKY;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 19 Juni 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya PLP Curug KM 4 Nomor 8 RT.001  
RW.003 Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan  
Curug, Kabupaten Tangerang / Kantor Jalan  
Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Kelurahan  
Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta  
Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;  
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY, pada tanggal 21 September 2007, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2007, bertempat di Kantor Terdakwa yang terletak di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya sekitar tanggal 29 Agustus 2001 bertempat di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung, Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi HASAN meminjam uang kepada Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY sejumlah Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2002 dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terletak di daerah Sunter Agung, Jakarta Utara sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup>, kemudian pinjaman uang tersebut bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., yang terletak di Jalan Sunter Agung Garden Blok D.I/9 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dibuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 43 tertanggal 29 Agustus 2001;

- Kemudian saksi HASAN baru membayar sebagian hutangnya dan pada saat jatuh tempo atau waktu yang disepakati yaitu bulan Agustus 2002 saksi HASAN tidak bisa mengembalikan atau membayar seluruh sisa hutangnya kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 23 Agustus 2002 bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., di Jalan Sunter Agung Garden Blok D.I/9 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dibuatkan Akta Penyesuaian Nomor 25 tertanggal 23 Agustus 2002 dengan menambahkan jumlah hutang sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah hutang saksi HASAN kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sejumlah Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2003;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2003 saksi HASAN mencicil hutangnya tersebut sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga sisa hutang menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian pada hari itu juga antara Terdakwa dengan saksi HASAN disepakati untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian hutang dengan menambahkan jumlah hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga hutang saksi HASAN kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi HASAN menambahkan jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> dan bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dibuatkan Akta Persesuaian Nomor 6 tertanggal 11 Juni 2003;
- Dua bulan kemudian yaitu pada tanggal 11 Agustus 2003 saksi HASAN menambahkan nilai hutangnya sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga hutang saksi HASAN menjadi sejumlah Rp 1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jangka waktu pelunasan 10 (sepuluh) bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2004, selanjutnya bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dibuat Akta Persesuaian Nomor 11 tertanggal 11 Agustus 2003;

- Bahwa pada waktu yang telah ditentukan hingga tanggal 16 Juni 2004 saksi HASAN belum bisa melunasi hutangnya kepada Terdakwa sehingga atas kesepakatan kedua belah pihak waktu pelunasan hutang diperpanjang yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2005 dengan perhitungan hutang tetap sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya atas kesepakatan tersebut dibuatkan Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 15 tertanggal 16 Juni 2004 di Kantor Notaris LIEYONO, S.H.;
- Kemudian pada tanggal 13 Juni 2005 saksi HASAN belum bisa melunasi hutangnya tersebut dan pada saat itu saksi HASAN menambahkan pinjamannya sejumlah Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan menambah jaminan berupa tanah Girik yang terletak di daerah Gunung Salak, Taman Sari Bogor dimana surat-surat tanah tersebut dititipkan kepada Notaris LIEYONO, S.H., dan membebaskan Hak Tanggungan Peringkat II (dua) terhadap SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup>, SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor 153/Jurangmangu atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> sehingga jumlah pinjaman saksi HASAN seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.014.000.000,00 (dua miliar empat belas juta rupiah) yang dituangkan kedalam Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 7 tertanggal 13 Juni 2005 di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dengan jangka waktu jatuh tempo pengembalian pinjaman pada tanggal 9 Juni 2006;
- Pada waktu yang ditentukan saksi HASAN belum bisa mengembalikan pinjaman uang dan baru membayar sebagian, setelah dihitung sisa pinjaman saksi HASAN tersisa sejumlah Rp1.764.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberi jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan dan pada tanggal 9 Juni 2006 atas kesepakatan kedua belah pihak maka bertempat di Kantor Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn., Jalan Husein Sastranegara, Benda, Tangerang dibuatkan Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 9 tertanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa dalam waktu yang telah ditentukan saksi HASAN baru bisa membayar sebagian sisa pinjamannya dan belum bisa melunasi hutangnya kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 21 September 2007 bertempat di Kantor Terdakwa yang terletak di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara diadakan pertemuan membahas pinjaman saksi HASAN dan setelah disepakati kemudian dibuat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 21 September 2007 yang mengatur penyelesaian kewajiban para pihak yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pertama (saksi HASAN) mengaku dan bersedia membayar kewajiban hutang kepada Pihak Kedua (Terdakwa) sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
2. Dalam penyelesaian seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan menyerahkan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan seharga atau senilai Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan proses PPJB/AJB kepada Pihak Kedua (Terdakwa), sedangkan sisanya akan diserahkan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan proses PPJB dengan syarat akan dibeli kembali Pihak Pertama (saksi HASAN) dengan memberi jasa keuntungan sebesar 3,5% perbulan dari harga Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sejak kesepakatan ini ditandatangani;
3. Dari total kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan dikurangi 2 (dua) unit Gudang Three in One di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara sejumlah Rp2.998.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), maka selisihnya sebesar Rp254.484.766,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) akan diserahkan atau menjadi hak Pihak Pertama (saksi HASAN);
4. Dikarenakan adanya kebutuhan dari Pihak Pertama (saksi HASAN) maka Pihak Kedua (Terdakwa) bersedia membantu dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jasa keuntungan 3,5% perbulan sejak kesepakatan ini ditandatangani;
5. Dengan demikian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi sejumlah Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya menjadi sejumlah Rp1.688.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jasa keuntungan 3,5% perbulan dengan kesepakatan yaitu jaminan 1 (satu)

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Gudang Three in One yang terletak di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara akan dibeli kembali oleh Pihak Pertama (saksi HASAN) maksimal dalam jangka 2 (dua) tahun;

6. Segala biaya yang akan timbul baik itu berupa PPN, BPHTB atau biaya lainnya dalam proses PPJB dan AJB akan menjadi tanggungan Pihak Pertama;

7. Dengan adanya penyelesaian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka jaminan lama berupa Sertifikat/Bintaro dan tanah Girik Gunung Salak (Desa Taman Sari) akan dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan SHGB Rumah di Jalan Agung Barat Nomor 5 Sunter Jakarta Utara atas nama LINDA HASAN tetap disimpan oleh Pihak Kedua sebagai tambahan jaminan diselesaikannya seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007 saksi HASAN mengirimkan surat kepada Developer agar serah terima Gudang Three in One langsung dilakukan kepada Terdakwa dan telah dibuat Kesepakatan Jual Beli Nomor: 0043/F-08/SIT-PIK/KJB/WAI/X/2007 tertanggal 05-10-2007 untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> dan Kesepakatan Jual Beli Nomor: 0044/DI-25/SIT-PIK/KJB/WAI/X/2007 tertanggal 05-10-2007 untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 180 M<sup>2</sup>. Mengingat nilai jual atas 2 (dua) unit Gudang Three in One milik Pihak Pertama tersebut seluruhnya seharga Rp2.998.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melebihi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), kemudian pada tanggal 13 November 2007 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi HASAN sebesar Rp254.484.766,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan dipotong sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya administrasi (Roya) Hak Tanggungan, sehingga saksi HASAN hanya menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp227.484.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai bukti kuitansi penerimaan uang tertanggal 13 November 2007, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Roya belum diangkat dan masih dalam status Hak Tanggungan meskipun saksi HASAN sudah berulang kali meminta Terdakwa agar Roya segera dilakukan;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengacu kepada Perjanjian yang telah disepakati yaitu 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> akan dibeli kembali oleh saksi HASAN dengan memberikan keuntungan sebesar 3,5% perbulan dari harga Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, akan tetapi saksi HASAN tidak jadi membeli Gudang tersebut, untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 180 M<sup>2</sup> telah dibuat AJB kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> oleh Terdakwa sudah dijual kepada saksi NAYA NIRMAYA;
- Bahwa sesuai Pasal 7 (tujuh) dalam Perjanjian Kesepakatan diatur bahwa: Dengan adanya penyelesaian kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka jaminan lama berupa Sertifikat/Bintaro (Jurangmangu) dan tanah Girik Gunung Salak (Taman Sari) Bogor akan dikembalikan kepada Pihak Pertama dan SHGB atas nama LINDA HASAN tetap disimpan oleh Pihak Kedua sebagai tambahan jaminan menunggu diselesaikannya seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, sehingga pada tanggal 13 November 2007 saksi HASAN meminta agar Terdakwa mengembalikan surat-surat tanah yang dijaminan sesuai Pasal 7 (tujuh), akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahkan kemudian setelah menguasai 2 (dua) unit Gudang Three In One dan dengan alasan bahwa saksi HASAN telah wanprestasi terhadap Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 21 September 2007 yaitu belum melunasi hutangnya sebesar Rp3.275.344.110,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas jaminan berupa: SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> serta SHM Nomor 153/Jurangmangu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar seluas 1.360 M<sup>2</sup>, atas permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut Terdakwa telah mendapat Surat Penetapan Nomor: 39/Eks.SHT/2009/PN.JKT.UT, sedangkan untuk surat-surat tanah yang terletak di Gunung Salak Bogor hingga saat ini tidak dikembalikan kepada saksi HASAN melainkan tetap dikuasai Terdakwa;
- Bahwa atas Surat Penetapan Nomor: 39/Eks.SHT/2009/PN.JKT.UT tersebut, kemudian saksi HASAN mengajukan bantahan. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2009 melalui Pengacaranya Terdakwa mengajukan

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Lelang di Kantor KPKLN Jakarta II terhadap SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> serta SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar seluas 1.360 M<sup>2</sup>, akan tetapi Permohonan Lelang tersebut oleh Kantor KPKLN ditolak sehingga Terdakwa mengajukan Gugatan TUN terhadap Kantor KPKLN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap menguasai surat-surat tanah berupa SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> dan surat tanah yang terletak di Desa Taman Sari, Bogor berupa oper garapan seluas 28.960 M<sup>2</sup> berikut surat-surat lainnya yaitu IPEDA, STTS dan SPPT PBB berikut Gambar Situasi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi HASAN.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN;
  - SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN;Dikembalikan kepada Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY;
  - SHM Nomor 153/Jurangmanggu atas nama HASAN;
  - Surat Girik Tanah di Gunung Salak, Bogor;Dikembalikan kepada saksi HASAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 212/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN;
  - SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN;
  - SHM Nomor 153/Jurangmanggu atas nama HASAN;
  - Surat Girik Tanah di Gunung Salak Bogor;dikembalikan kepada Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 32/Akta Pid/2015/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor 212/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sudah sangat kita pahami bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum dapat diartikan bahwa semua segi dan sendi kehidupan yang berlaku di masyarakat harus berdasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang majemuk tentu akan melahirkan pemahaman dan pengertian tentang negara hukum yang berbeda-beda satu sama lain;

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (Kekuasaan KeHakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan KeHakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata;

Kekeliruan atau kesalahan Hakim dalam memutus perkara akan sangat melukai rasa keadilan, sangat merugikan para pencari keadilan dan akan melahirkan konflik-konflik sosial yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan Hakim harus mampu memberi rasa keadilan pada masyarakat;

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman jelas diterangkan bahwa "Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai makna bahwa segala putusan Hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab Hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan Hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main Hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan,

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum;

Gejala-gejala tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi Hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman disebutkan Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Pemaknaan atau pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan masing-masing. Pemahaman keadilan bagi seorang petani di pesisir pantai tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang buruh pabrik di kota besar. Begitu juga pemahaman seorang sarjana pendidikan tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang sarjana hukum;

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu, di bawah lindungannya usaha mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Dalam kondisi lain, Hans Kelsen juga memberikan definisi keadilan dalam pengertian bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya;

Sementara itu, M Soebagio dan Slamet Supriatna mengartikan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang. Dalam pandangan Roscoe Pound, keadilan dilihat dari hasil-hasil kongkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat hasil yang diperolehnya hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Aristoteles memberikan pengertian

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa keadilan diartikan sebagai kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak;

Dalam Pasal 197 Ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa “kepala putusan yang dituliskan berbunyi ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’ tentu sangat selaras dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap Hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam *Criminal Justice System*, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya; Menurut Bismar Siregar, kata Demi bermakna sebagai kata sumpah bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniahlah yang sangat menentukan. Ketentuan adanya pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan. Dasar filosofis tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia;

Hakim sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Bismar Siregar mengungkapkan “Undang-Undang secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab Hakim bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri”;

Betapa mulianya posisi Hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang Hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang Hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum karena semua keputusan Hakim pasti akan membawa akibat yang tidak ringan. Hakim dalam menjalankan

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab keputusan Hakim sangat berdampak pada pencari keadilan. Apabila keputusan Hakim tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa. Seorang yang benar akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya seorang yang salah akan memperoleh kebebasan;

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi putusan Hakim, keputusan Hakim yang tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para pencari keadilan yang bersangkutan sepanjang hidupnya;

Di dalam praktek, Hakim dituntut untuk dapat mengejawantahkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong Undang-Undang, tapi mampu menerjemahkan dan sebagai penyambung lidah hukum. Hakim yang demikianlah yang mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sebagai seorang manusia biasa, Hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif begitu pula dalam mengambil keputusan. Inilah tantangan berat seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Bahwa Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah diputus bahwa perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY terbukti tetapi perbuatan-perbuatan tersebut tidak merupakan suatu Tindak Pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Sedangkan kami Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa perbuatan Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang mendalam bagi Pelapor;

Bahwa dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY tidak merupakan suatu Tindak Pidana dan melepaskan Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY dari segala tuntutan hukum sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dalam hal ini mewakili masyarakat pencari keadilan, telah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 2 Ayat (1)

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 197 Ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP sebagaimana mestinya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP huruf i disebutkan bahwa "ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti.....";

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 212/PID.B/2015/PN.JKT.UT tanggal 20 Oktober 2015 disebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara akan tetapi Majelis Hakim tidak menyebutkan berapa besar biaya perkara tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP huruf i sebagaimana mestinya;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta dan bukti yang terungkap di persidangan;

Berdasarkan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP telah diatur sebagai berikut:

Ayat (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;

Ayat (4) Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tidak mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHAP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ini apakah terpenuhi atau tidak sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (*dader*) dari suatu perbuatan pidana yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*);

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana harus dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur "barang siapa" harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan terjadi tanya jawab serta Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa di dalam persidangan (*error in persona*);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan di muka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terbukti Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun pembeda pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Dengan demikian unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Sebelum masuk pada uraian fakta perbuatan, terlebih dahulu dikemukakan tentang landasan teori dari unsur ini. Bahwa di dalam doktrin kita mengenai tiga bentuk kesengajaan atau *opzet*, yaitu:

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan);

*Opzet* ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan “tujuan” dari pelaku;

2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja dengan tujuan pasti atau yang merupakan keharusan);

Bentuk *opzet* ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);

3. *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan);

*Opzet* ini juga disebut *opzet dengan syarat* (*Voordaardelijk opzet*) atau disebut juga *dolus eventualis*. *Opzet* ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain mana bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya;

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau “*opzettelijk*” mempunyai arti “*willens en wetens*” atau “menghendaki dan mengetahui”. Maksud “menghendaki” ditujukan kepada bermaksud melakukan perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda secara melawan hukum. Sedangkan “mengetahui” ditujukan kepada keadaan-keadaan, yaitu:

- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah suatu barang/benda;
- Mengetahui bahwa barang/benda tersebut yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa barang/benda itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud unsur “Melawan hak” menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum “Melawan Hak” mengandung pengertian sebagai berikut:

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri;
- b. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Bahwa “memiliki suatu barang secara melawan hak” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk zich toeëigent*” yang mengandung makna antara lain:

- Menguasai suatu benda/barang, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (*Memorie van Toelichting*);
- Menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Agustus 1959 Nomor: 69 K/KR/1959);

Bahwa memiliki mengandung arti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan di muka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa menguasai SHM Nomor 153/Jurangmanggu atas nama HASAN dan Surat Girik Tanah di Gunung Salak, Bogor bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut dan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagaimana bunyi Pasal 7 Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 September 2007 yang seharusnya dikembalikan tanpa syarat, dimana Terdakwa tidak berhak untuk itu dan bertentangan dengan hak saksi HASAN serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Dengan demikian unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan di muka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa SHM Nomor 153/Jurangmanggu atas nama HASAN dan Surat Girik Tanah di Gunung Salak, Bogor tersebut milik saksi HASAN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan di muka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa SHM Nomor 153/Jurangmanggu atas nama HASAN dan Surat Girik Tanah di Gunung Salak, Bogor berada dalam kekuasaan Terdakwa awalnya diserahkan oleh saksi HASAN sebagai jaminan hutang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya hanya melihat dari sisi perjanjian antar para pihak saja padahal Majelis Hakim lupa bahwa peristiwa pidana dapat terlahir dari perbuatan perdata seperti perjanjian. Sebagai contoh: kontrak/perjanjian pengadaan barang jasa dimana diatur dalam suatu perjanjian dan di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban para pihak, *locus*, *tempus*, domisi hukum, perselisihan, dan lain-lain tetapi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan peristiwa pidana yaitu tindak pidana korupsi. Demikian halnya dengan perkara ini seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya harus mempertimbangkan maksud atau niat Terdakwa (*mens rea*) dimana Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki SHM Nomor 153/Jurangmanggu atas nama HASAN dan Surat Girik Tanah di Gunung Salak, Bogor dan Kesepakatan Perjanjian Tanggal 21 September 2007 tersebut hanya bentuk akal-akalan dari Terdakwa sebagai sarana untuk memiliki dengan melawan hukum seluruh jaminan dan hal tersebut dapat dilihat dari isi kesepakatan tersebut dengan mencampuradukan Kesepakatan Hutang dan Kesepakatan Jual Beli;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya dalam membuat pertimbangannya hanya terfokus dalam suatu bentuk formalitas yaitu perjanjian yang ditandatangani para pihak tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi serta barang bukti dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya justru berlandung dibalik kontrak/perjanjian yang mencampuradukan Kesepakatan Hutang dan Kesepakatan Jual Beli;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tidak berusaha menggali dan mencari kebenaran materil dari perkara ini melainkan hanya berpatokan pada suatu perjanjian formal para pihak padahal persidangan perkara pidana bertujuan mengungkap kebenaran materil yang dipertimbangkan dari keterangan para saksi, ahli dan barang bukti yang ada;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHP;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi HASAN, yang keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar pada awalnya sekitar tanggal 29 Agustus 2001 bertempat di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung, Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi HASAN meminjam uang kepada Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY sejumlah Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2002 dengan jaminan Hak tanggungan Peringkat Pertama berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terletak di daerah Sunter Agung,

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup>, kemudian pinjaman uang tersebut bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., yang terletak di Jalan Sunter Agung Garden Blok D.I/9 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dibuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 43 tertanggal 29 Agustus 2001;

- Bahwa benar kemudian saksi HASAN baru membayar sebagian hutangnya dan pada saat jatuh tempo atau waktu yang disepakati yaitu bulan Agustus 2002 saksi HASAN tidak bisa mengembalikan atau membayar seluruh sisa hutangnya kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 23 Agustus 2002 bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., di Jalan Sunter Agung Garden Blok D.I/9 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dibuatkan Akta Penyesuaian Nomor 25 tertanggal 23 Agustus 2002 dengan menambahkan jumlah hutang sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah hutang saksi HASAN kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sejumlah Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2003 saksi HASAN mencicil hutangnya tersebut sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga sisa hutang menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian pada hari itu juga antara Terdakwa dengan saksi HASAN disepakati untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian hutang dengan menambahkan jumlah hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga hutang saksi HASAN kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi HASAN menambahkan jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> dan bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dibuatkan Akta Persesuaian Nomor 6 tertanggal 11 Juni 2003;
- Bahwa benar dua bulan kemudian yaitu pada tanggal 11 Agustus 2003 saksi HASAN menambahkan nilai hutangnya sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga hutang

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASAN menjadi sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 10 (sepuluh) bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2004, selanjutnya bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dibuat Akta Persesuaian Nomor 11 tertanggal 11 Agustus 2003;

- Bahwa benar pada waktu yang telah ditentukan hingga tanggal 16 Juni 2004 saksi HASAN belum bisa melunasi hutangnya kepada Terdakwa sehingga atas kesepakatan kedua belah pihak waktu pelunasan hutang diperpanjang yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2005 dengan perhitungan hutang tetap sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya atas kesepakatan tersebut dibuatkan Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 15 tertanggal 16 Juni 2004 di Kantor Notaris LIEYONO, S.H.;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Juni 2005 saksi HASAN belum bisa melunasi hutangnya tersebut dan pada saat itu saksi HASAN menambahkan pinjamannya sejumlah Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan menambah jaminan berupa tanah Girik yang terletak di daerah Gunung Salak, Taman Sari Bogor dimana surat-surat tanah tersebut dititipkan kepada Notaris LIEYONO, S.H., dan membebankan Hak Tanggungan Peringkat II (dua) terhadap SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup>, SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor 153/Jurangmanggu atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> sehingga jumlah pinjaman saksi HASAN seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.014.000.000,00 (dua miliar empat belas juta rupiah) yang dituangkan kedalam Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 7 tertanggal 13 Juni 2005 di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dengan jangka waktu jatuh tempo pengembalian pinjaman pada tanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa benar pada waktu yang ditentukan saksi HASAN belum bisa mengembalikan pinjaman uang dan baru membayar sebagian, setelah dihitung sisa pinjaman saksi HASAN tersisa sejumlah Rp1.764.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberi jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan dan pada tanggal 9 Juni 2006 atas kesepakatan kedua belah pihak maka bertempat di Kantor Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn., Jalan Husein Sastranegara,

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda, Tangerang dibuatkan Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 9 tertanggal 9 Juni 2006;

- Bahwa benar dalam waktu yang telah ditentukan saksi HASAN baru bisa membayar sebagian sisa pinjamannya dan belum bisa melunasi hutangnya kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 21 September 2007 bertempat di Kantor Terdakwa yang terletak di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara diadakan pertemuan membahas pinjaman saksi HASAN dan kemudian dibuat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 21 September 2007 yang mengatur penyelesaian kewajiban para pihak yaitu sebagai berikut:
  1. Pihak Pertama (saksi HASAN) mengaku dan bersedia membayar kewajiban hutang kepada Pihak Kedua (Terdakwa) sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
  2. Dalam penyelesaian seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan menyerahkan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan seharga atau senilai Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan proses PPJB/AJB kepada Pihak Kedua (Terdakwa), sedangkan sisanya akan diserahkan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan proses PPJB dengan syarat akan dibeli kembali Pihak Pertama (saksi HASAN) dengan memberi jasa keuntungan sebesar 3,5% perbulan dari harga Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sejak kesepakatan ini ditandatangani;
  3. Dari total kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan dikurangi 2 (dua) unit Gudang Three in One di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara sejumlah Rp2.998.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), maka selisihnya sebesar Rp254.484.766,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) akan diserahkan atau menjadi hak Pihak Pertama (saksi HASAN);
  4. Dikarenakan adanya kebutuhan dari Pihak Pertama (saksi HASAN) maka Pihak Kedua (Terdakwa) bersedia membantu

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jasa keuntungan 3,5% perbulan sejak kesepakatan ini ditandatangani;

5. Dengan demikian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi sejumlah Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya menjadi sejumlah Rp1.688.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jasa keuntungan 3,5% perbulan dengan kesepakatan yaitu jaminan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara akan dibeli kembali oleh Pihak Pertama (saksi HASAN) maksimal dalam jangka 2 (dua) tahun;
6. Segala biaya yang akan timbul baik itu berupa PPN, BPHTB atau biaya lainnya dalam proses PPJB dan AJB akan menjadi tanggungan Pihak Pertama.
7. Dengan adanya penyelesaian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka jaminan lama berupa Sertifikat/Bintaro dan tanah Girik Gunung Salak (Desa Taman Sari) akan dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan SHGB Rumah di Jalan Agung Barat Nomor 5 Sunter Jakarta Utara atas nama LINDA HASAN tetap disimpan oleh Pihak Kedua sebagai tambahan jaminan diselesaikannya seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2007 saksi HASAN mengirimkan surat kepada Developer agar serah terima Gudang Three in One langsung dilakukan kepada Terdakwa dan telah dibuat Kesepakatan Jual Beli Nomor 0043/F-08/SIT-PIK/KJB/WAI/X/2007 tertanggal 05-10-2007 untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> dan Kesepakatan Jual Beli Nomor: 0044/DI-25/SIT-PIK/KJB/WAI/X/2007 tertanggal 05-10-2007 untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 180 M<sup>2</sup>. Mengingat nilai jual atas 2 (dua) unit Gudang Three in One milik Pihak Pertama tersebut seluruhnya seharga Rp2.998.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melebihi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), kemudian

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 November 2007 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi HASAN sebesar Rp254.484.766,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan dipotong sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya administrasi (Roya) Hak Tanggungan, sehingga saksi HASAN hanya menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp227.484.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai bukti kuitansi penerimaan uang tertanggal 13 November 2007, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Roya belum diangkat dan masih dalam status Hak Tanggungan meskipun saksi HASAN sudah berulang kali meminta Terdakwa agar Roya segera dilakukan;

- Bahwa benar mengacu kepada Perjanjian yang telah disepakati yaitu 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> akan dibeli kembali oleh saksi HASAN dengan memberikan keuntungan sebesar 3,5% perbulan dari harga Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 180 M<sup>2</sup> telah dibuat AJB kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> oleh Terdakwa sudah dijual kepada saksi NAYA NIRMAYA. Bahwa benar saksi HASAN sebelum jangka waktu 24 bulan tersebut pernah menawarkan akan membeli kembali gudang tersebut dengan harga Rp2.000.000.000,00 tapi ditolak oleh Terdakwa. Dan ternyata dijual kepada saksi NIRMAYA dengan harga di bawah Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa benar seharusnya hutang saksi HASAN kepada Terdakwa sudah lunas dengan penyerahan 2 unit gudang tersebut di atas dan semua Jaminan harus dikembalikan akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menguasai 2 (dua) unit Gudang Three In One dan dengan alasan bahwa saksi HASAN telah wanprestasi terhadap Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 21 September 2007 yaitu belum melunasi hutangnya sebesar Rp3.275.344.110,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas jaminan berupa: SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> serta SHM Nomor 153/Jurangmangu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar seluas 1.360 M<sup>2</sup>, atas permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut Terdakwa mengajukan bantahan dan di tingkat Kasasi saksi HASAN menang dan amarnya menyatakan bahwa seluruh Jaminan harus dikembalikan kepada saksi HASAN;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2009 Terdakwa mengajukan Permohonan Lelang di Kantor KPKLN Jakarta II terhadap SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> serta SHM Nomor 153/Jurangmangu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar seluas 1.360 M<sup>2</sup>, akan tetapi Permohonan Lelang tersebut oleh Kantor KPKLN ditolak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap menguasai jaminan hutang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi HASAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa saksi HASAN masih mempunyai hutang dan karenanya jaminan tetap dikuasai Terdakwa. Selain itu tidak ada biaya untuk ROYA, yang ada adalah biaya administrasi. Atas keberatan tersebut saksi HASAN tetap pada keterangannya;

2. Saksi ERIC HASAN, yang keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ERIC HASAN adalah anak dari saksi HASAN;
- Bahwa benar pada awalnya sekitar tanggal 29 Agustus 2001 bertempat di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung, Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi HASAN meminjam uang kepada Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY sejumlah Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2002 dengan jaminan Hak tanggungan Peringkat Pertama berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terletak di daerah Sunter Agung, Jakarta Utara sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup>, kemudian pinjaman uang tersebut bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., yang terletak di Jalan Sunter Agung Garden Blok D.I/9 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dibuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 43 tertanggal 29 Agustus 2001;

- Bahwa benar kemudian saksi HASAN baru membayar sebagian hutangnya dan pada saat jatuh tempo atau waktu yang disepakati yaitu bulan Agustus 2002 saksi HASAN tidak bisa mengembalikan atau membayar seluruh sisa hutangnya kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 23 Agustus 2002 bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., di Jalan Sunter Agung Garden Blok D.I/9 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dibuatkan Akta Penyesuaian Nomor 25 tertanggal 23 Agustus 2002 dengan menambahkan jumlah hutang sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah hutang saksi HASAN kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sejumlah Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2003 saksi HASAN mencicil hutangnya tersebut sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga sisa hutang menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian pada hari itu juga antara Terdakwa dengan saksi HASAN disepakati untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian hutang dengan menambahkan jumlah hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga hutang saksi HASAN kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi HASAN menambahkan jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> dan bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dibuatkan Akta Persesuaian Nomor 6 tertanggal 11 Juni 2003;
- Bahwa benar dua bulan kemudian yaitu pada tanggal 11 Agustus 2003 saksi HASAN menambahkan nilai hutangnya sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga hutang saksi HASAN menjadi sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2004, selanjutnya bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dibuat Akta Persesuaian Nomor 11 tertanggal 11 Agustus 2003;

- Bahwa benar pada waktu yang telah ditentukan hingga tanggal 16 Juni 2004 saksi HASAN belum bisa melunasi hutangnya kepada Terdakwa sehingga atas kesepakatan kedua belah pihak waktu pelunasan hutang diperpanjang yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2005 dengan perhitungan hutang tetap sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya atas kesepakatan tersebut dibuatkan Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 15 tertanggal 16 Juni 2004 di Kantor Notaris LIEYONO, S.H.;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Juni 2005 saksi HASAN belum bisa melunasi hutangnya tersebut dan pada saat itu saksi HASAN menambahkan pinjamannya sejumlah Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan menambah jaminan berupa tanah Girik yang terletak di daerah Gunung Salak, Taman Sari Bogor dimana surat-surat tanah tersebut dititipkan kepada Notaris LIEYONO, S.H., dan membebankan Hak tanggungan Peringkat II (dua) terhadap SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup>, SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor 153/Jurangmangu atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> sehingga jumlah pinjaman saksi HASAN seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.014.000.000,00 (dua miliar empat belas juta rupiah) yang dituangkan kedalam Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 7 tertanggal 13 Juni 2005 di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dengan jangka waktu jatuh tempo pengembalian pinjaman pada tanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa benar pada waktu yang ditentukan saksi HASAN belum bisa mengembalikan pinjaman uang dan baru membayar sebagian, setelah dihitung sisa pinjaman saksi HASAN tersisa sejumlah Rp1.764.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberi jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan dan pada tanggal 9 Juni 2006 atas kesepakatan kedua belah pihak maka bertempat di Kantor Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn., Jalan Husein Sastranegara, Benda, Tangerang dibuatkan Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 9 tertanggal 9 Juni 2006;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam waktu yang telah ditentukan saksi HASAN baru bisa membayar sebagian sisa pinjamannya dan belum bisa melunasi hutangnya kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 21 September 2007 bertempat di Kantor Terdakwa yang terletak di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara diadakan pertemuan membahas pinjaman saksi HASAN dan kemudian dibuat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 21 September 2007 yang mengatur penyelesaian kewajiban para pihak yaitu sebagai berikut:
  1. Pihak Pertama (saksi HASAN) mengaku dan bersedia membayar kewajiban hutang kepada Pihak Kedua (Terdakwa) sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
  2. Dalam penyelesaian seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan menyerahkan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan seharga atau senilai Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan proses PPJB/AJB kepada Pihak Kedua (Terdakwa), sedangkan sisanya akan diserahkan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan proses PPJB dengan syarat akan dibeli kembali Pihak Pertama (saksi HASAN) dengan memberi jasa keuntungan sebesar 3,5% perbulan dari harga Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sejak kesepakatan ini ditandatangani;
  3. Dari total kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan dikurangi 2 (dua) unit Gudang Three in One di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara sejumlah Rp2.998.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), maka selisihnya sebesar Rp254.484.766,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) akan diserahkan atau menjadi hak Pihak Pertama (saksi HASAN);
  4. Dikarenakan adanya kebutuhan dari Pihak Pertama (saksi HASAN) maka Pihak Kedua (Terdakwa) bersedia membantu dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa keuntungan 3,5% perbulan sejak kesepakatan ini ditandatangani;

5. Dengan demikian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi sejumlah Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya menjadi sejumlah Rp1.688.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jasa keuntungan 3,5% perbulan dengan kesepakatan yaitu jaminan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara akan dibeli kembali oleh Pihak Pertama (saksi HASAN) maksimal dalam jangka 2 (dua) tahun;
6. Segala biaya yang akan timbul baik itu berupa PPN, BPHTB atau biaya lainnya dalam proses PPJB dan AJB akan menjadi tanggungan Pihak Pertama;
7. Dengan adanya penyelesaian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka jaminan lama berupa Sertifikat/Bintaro dan tanah Girik Gunung Salak (Desa Taman Sari) akan dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan SHGB Rumah di Jalan Agung Barat Nomor 5 Sunter Jakarta Utara atas nama LINDA HASAN tetap disimpan oleh Pihak Kedua sebagai tambahan jaminan diselesaikannya seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2007 saksi HASAN mengirimkan surat kepada Developer agar serah terima Gudang Three in One langsung dilakukan kepada Terdakwa dan telah dibuat Kesepakatan Jual Beli Nomor: 0043/F-08/SIT-PIK/KJB/WAI/X/2007 tertanggal 05-10-2007 untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> dan Kesepakatan Jual Beli Nomor: 0044/DI-25/SIT-PIK/KJB/WAI/X/2007 tertanggal 05-10-2007 untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 180 M<sup>2</sup>. Mengingat nilai jual atas 2 (dua) unit Gudang Three in One milik Pihak Pertama tersebut seluruhnya seharga Rp2.998.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melebihi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), kemudian pada tanggal 13 November 2007 Terdakwa mengembalikan uang

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HASAN sebesar Rp254.484.766,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan dipotong sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya administrasi (Roya) Hak Tanggungan, sehingga saksi HASAN hanya menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp227.484.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai bukti kuitansi penerimaan uang tertanggal 13 November 2007, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Roya belum diangkat dan masih dalam status Hak Tanggungan meskipun saksi HASAN sudah berulang kali meminta Terdakwa agar Roya segera dilakukan;

- Bahwa benar mengacu kepada Perjanjian yang telah disepakati yaitu 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> akan dibeli kembali oleh saksi HASAN dengan memberikan keuntungan sebesar 3,5% perbulan dari harga Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 180 M<sup>2</sup> telah dibuat AJB kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> oleh Terdakwa sudah dijual kepada saksi NAYA NIRMAYA. Bahwa benar saksi HASAN sebelum jangka waktu 24 bulan tersebut pernah menawarkan akan membeli kembali gudang tersebut dengan harga Rp2.000.000.000,00 tapi ditolak oleh Terdakwa. Dan ternyata dijual kepada saksi NIRMAYA dengan harga di bawah Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa benar seharusnya hutang saksi HASAN kepada Terdakwa sudah lunas dengan penyerahan 2 unit gudang tersebut di atas dan semua Jaminan harus dikembalikan akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menguasai 2 (dua) unit Gudang Three In One dan dengan alasan bahwa saksi HASAN telah wanprestasi terhadap Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 21 September 2007 yaitu belum melunasi hutangnya sebesar Rp3.275.344.110,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas jaminan berupa: SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> serta SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar seluas 1.360 M<sup>2</sup>, atas permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut Terdakwa mengajukan bantahan dan di tingkat Kasasi saksi HASAN menang dan amarnya menyatakan bahwa seluruh Jaminan harus dikembalikan kepada saksi HASAN;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2009 Terdakwa mengajukan Permohonan Lelang di Kantor KPKLN Jakarta II terhadap SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> serta SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar seluas 1.360 M<sup>2</sup>, akan tetapi Permohonan Lelang tersebut oleh Kantor KPKLN ditolak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap menguasai jaminan hutang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi HASAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa saksi HASAN masih mempunyai hutang dan karenanya jaminan tetap dikuasai Terdakwa. Selain itu tidak ada biaya untuk ROYA, yang ada adalah biaya administrasi. Atas keberatan tersebut saksi HASAN tetap pada keterangannya;

3. Saksi BAMBANG IRIANTO, SH., yang keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal saksi HASAN;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. WAHANA AGUNG INDONESIA sebagai Manajer Legal dan Personalia bertindak untuk dan atas nama Fredie Tan selaku Dirut PT. WAHANA AGUNG INDONESIA;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hubungan saksi HASAN dan Terdakwa;
- Bahwa benar Fredie Tan pernah melakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli dengan saksi HASAN dengan Akta Nomor 24 tanggal 19 Januari 2006 di hadapan Notaris Edison Jingga, SH. di Jakarta Utara;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mulanya saksi HASAN memiliki tanah di Pantai Indah Kapuk kemudian bekerjasama dengan PT. WAHANA AGUNG INDONESIA untuk dibangun Komplek Perkantoran dan Pergudangan dan saksi HASAN mendapat bagian sesuai PPJB tersebut;
  - Bahwa benar saksi HASAN bersurat kepada Fredie Tan yang meminta Fredie Tan untuk membuat Akta PPJB atau AJB atas Gudang Three In One yang terletak di SIT-PIK Blok D-1 Nomor 25 dan F Nomor 8 kepada Terdakwa;
  - Bahwa benar surat tersebut sudah ditindak lanjuti dan sudah diserahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada PT. WAHANA AGUNG INDONESIA;
  - Bahwa gudang Blok D-1 Nomor 25 dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Blok F Nomor 8 dijual kepada NAYA NIRMAYA oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi NAYA NIRMAYA, yang keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HASAN;
  - Bahwa benar saksi membeli 1 unit Gudang di SIT PIK Blok F Nomor 8 dari Terdakwa seharga Rp1.600.000.000,00 yang ditransfer melalui Bank BCA pada bulan Oktober 2009;
  - Bahwa benar awalnya saksi dan suami melihat gudang tersebut dan ada papan tertulis DIJUAL dan menghubungi nomer telepon yang ada di papan tersebut dan setelah terjadi tawar menawar disepakati harga dan mentransfer uang tersebut dan dibuatkan AJB di Notaris SRI MARLITA;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan saksi HASAN;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi DEDI SUDADI, yang keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi adalah Pegawai BPN Jakarta Utara;
  - Bahwa benar SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN terbit tanggal 8 Juni 1999 dan SHGB Nomor 9387/ Sunter Agung atas nama LINDA HASAN terbit tanggal 30 Agustus 2000

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya terletak di Jalan Agung Barat 2 Blok B.10 Nomor 5 dan 6 Jakarta Utara;

- Bahwa benar kedua SHGB tersebut pernah dijadikan agunan hutang atas nama FREDERICK RACHMAT HARUM SUTARGO dengan HAK TANGGUNGAN;
- Bahwa benar belum ada Roya atas Hak Tanggungan tersebut;
- Bahwa benar atas kedua SHGB tersebut ada catatan perkara perdata dan TUN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi SUYONO WIJAYA, yang keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HASAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar ada hutang piutang antara Terdakwa dan saksi HASAN;
- Bahwa benar saksi yang menulis Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 September 2007 atas kesepakatan kedua pihak;
- Bahwa benar saksi HASAN sudah menyerahkan 2 unit gudang di SIT PIK kepada Terdakwa untuk menyelesaikan hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar di Pasal 7 disebutkan bahwa "Dengan adanya penyelesaian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka jaminan lama berupa Sertifikat/Bintaro dan tanah Girik Gunung Salak (Desa Taman Sari) akan dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan SHGB Rumah di Jalan Agung Barat Nomor 5 Sunter Jakarta Utara atas nama LINDA HASAN tetap disimpan oleh Pihak Kedua sebagai tambahan jaminan diselesaikannya seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua";
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan jaminan kepada saksi HASAN karena saksi HASAN masih mempunyai hutang kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi LIEJONO, SH., yang keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HASAN;
- Bahwa benar saksi adalah Notaris;

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi HASAN ada hutang piutang dengan jaminan SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN, SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN, SHM Nomor 153/Jurangmangu atas nama HASAN dan Surat-surat Tanah Garapan di Bogor;
- Bahwa benar setiap perjanjian hutang piutang selalu dibuat Akta di hadapan saksi sebagai Notaris;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 September 2007 dan saksi tidak mengetahui kenapa tidak dibuat Akta atas perjanjian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya sekitar tanggal 29 Agustus 2001 bertempat di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung, Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi HASAN meminjam uang kepada Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY sejumlah Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2002 dengan jaminan Hak tanggungan Peringkat Pertama berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terletak di daerah Sunter Agung, Jakarta Utara sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup>, kemudian pinjaman uang tersebut bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., yang terletak di Jalan Sunter Agung Garden Blok D.I/9 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dibuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 43 tertanggal 29 Agustus 2001;
- Kemudian saksi HASAN baru membayar sebagian hutangnya dan pada saat jatuh tempo atau waktu yang disepakati yaitu bulan Agustus 2002 saksi HASAN tidak bisa mengembalikan atau membayar seluruh sisa hutangnya kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 23 Agustus 2002 bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., di Jalan Sunter Agung Garden Blok D.I/9 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dibuatkan Akta Penyesuaian Nomor 25 tertanggal 23 Agustus 2002 dengan menambahkan jumlah hutang sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah hutang saksi HASAN kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sejumlah Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2003;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2003 saksi HASAN mencicil hutangnya tersebut sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga sisa hutang menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian pada hari itu juga antara Terdakwa dengan saksi HASAN disepakati untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian hutang dengan menambahkan jumlah hutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga hutang saksi HASAN kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi HASAN menambahkan jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> dan bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dibuatkan Akta Persesuaian Nomor 6 tertanggal 11 Juni 2003;
- Dua bulan kemudian yaitu pada tanggal 11 Agustus 2003 saksi HASAN menambahkan nilai hutangnya sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga hutang saksi HASAN menjadi sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 10 (sepuluh) bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2004, selanjutnya bertempat di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dibuat Akta Persesuaian Nomor 11 tertanggal 11 Agustus 2003;
- Bahwa pada waktu yang telah ditentukan hingga tanggal 16 Juni 2004 saksi HASAN belum bisa melunasi hutangnya kepada Terdakwa sehingga atas kesepakatan kedua belah pihak waktu pelunasan hutang diperpanjang yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2005 dengan perhitungan hutang tetap sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya atas kesepakatan tersebut dibuatkan Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 15 tertanggal 16 Juni 2004 di Kantor Notaris LIEYONO, S.H.;
- Kemudian pada tanggal 13 Juni 2005 saksi HASAN belum bisa melunasi hutangnya tersebut dan pada saat itu saksi HASAN menambahkan pinjamannya sejumlah Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan menambah jaminan berupa

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Girik yang terletak di daerah Gunung Salak, Taman Sari Bogor dimana surat-surat tanah tersebut dititipkan kepada Notaris LIEYONO, S.H., dan membebaskan Hak tanggungan Peringkat II (dua) terhadap SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup>, SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor 153/Jurangmanggu atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> sehingga jumlah pinjaman saksi HASAN seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.014.000.000,00 (dua miliar empat belas juta rupiah) yang dituangkan kedalam Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 7 tertanggal 13 Juni 2005 di Kantor Notaris LIEYONO, S.H., dengan jangka waktu jatuh tempo pengembalian pinjaman pada tanggal 9 Juni 2006;

- Pada waktu yang ditentukan saksi HASAN belum bisa mengembalikan pinjaman uang dan baru membayar sebagian, setelah dihitung sisa pinjaman saksi HASAN tersisa sejumlah Rp1.764.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberi jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan dan pada tanggal 9 Juni 2006 atas kesepakatan kedua belah pihak maka bertempat di Kantor Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn., Jalan Husein Sastranegara, Benda, Tangerang dibuatkan Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 9 tertanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa dalam waktu yang telah ditentukan saksi HASAN baru bisa membayar sebagian sisa pinjamannya dan belum bisa melunasi hutangnya kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 21 September 2007 bertempat di Kantor Terdakwa yang terletak di Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara diadakan pertemuan membahas pinjaman saksi HASAN dan setelah disepakati kemudian dibuat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 21 September 2007 yang mengatur penyelesaian kewajiban para pihak yaitu sebagai berikut:
  1. Pihak Pertama (saksi HASAN) mengaku dan bersedia membayar kewajiban hutang kepada Pihak Kedua (Terdakwa) sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
  2. Dalam penyelesaian seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan menyerahkan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan seharga atau senilai Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan proses PPJB/AJB kepada

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kedua (Terdakwa), sedangkan sisanya akan diserahkan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan proses PPJB dengan syarat akan dibeli kembali Pihak Pertama (saksi HASAN) dengan memberi jasa keuntungan sebesar 3,5% perbulan dari harga Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sejak kesepakatan ini ditandatangani;
3. Dari total kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan dikurangi 2 (dua) unit Gudang Three in One di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara sejumlah Rp2.998.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), maka selisihnya sebesar Rp254.484.766,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) akan diserahkan atau menjadi hak Pihak Pertama (saksi HASAN);
  4. Dikarenakan adanya kebutuhan dari Pihak Pertama (saksi HASAN) maka Pihak Kedua (Terdakwa) bersedia membantu dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jasa keuntungan 3,5% perbulan sejak kesepakatan ini ditandatangani;
  5. Dengan demikian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi sejumlah Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya menjadi sejumlah Rp1.688.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jasa keuntungan 3,5% perbulan dengan kesepakatan yaitu jaminan 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara akan dibeli kembali oleh Pihak Pertama (saksi HASAN) maksimal dalam jangka 2 (dua) tahun;
  6. Segala biaya yang akan timbul baik itu berupa PPN, BPHTB atau biaya lainnya dalam proses PPJB dan AJB akan menjadi tanggungan Pihak Pertama;
  7. Dengan adanya penyelesaian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka jaminan lama berupa Sertifikat/Bintaro dan tanah Girik Gunung Salak (Desa Taman Sari) akan dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan SHGB Rumah di Jalan Agung Barat Nomor 5 Sunter Jakarta Utara atas nama LINDA HASAN tetap disimpan oleh Pihak Kedua sebagai tambahan

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan diselesaikannya seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007 saksi HASAN mengirimkan surat kepada Developer agar serah terima Gudang Three in One langsung dilakukan kepada Terdakwa dan telah dibuat Kesepakatan Jual Beli Nomor: 0043/F-08/SIT-PIK/KJB/WAI/X/2007 tertanggal 05-10-2007 untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> dan Kesepakatan Jual Beli Nomor: 0044/DI-25/SIT-PIK/KJB/WAI/X/2007 tertanggal 05-10-2007 untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One yang terletak di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 180 M<sup>2</sup>. Mengingat nilai jual atas 2 (dua) unit Gudang Three in One milik Pihak Pertama tersebut seluruhnya seharga Rp2.998.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melebihi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp2.743.515.234,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), kemudian pada tanggal 13 November 2007 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi HASAN sebesar Rp254.484.766,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan dipotong sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya administrasi (Roya) Hak tanggungan, sehingga saksi HASAN hanya menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp227.484.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai bukti kuitansi penerimaan uang tanggal 13 November 2007, akan tetapi kenyataannya hingga saat ini Roya belum diangkat dan masih dalam status Hak Tanggungan meskipun saksi HASAN sudah berulang kali meminta Terdakwa agar Roya segera dilakukan;
- Mengacu kepada Perjanjian yang telah disepakati yaitu 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> akan dibeli kembali oleh saksi HASAN dengan memberikan keuntungan sebesar 3,5% perbulan dari harga Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, akan tetapi saksi HASAN tidak jadi membeli Gudang tersebut, untuk 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok D-1 Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 180 M<sup>2</sup> telah dibuat AJB kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit Gudang Three in One di Blok F-8 Pantai Indah Kapuk seluas 252 M<sup>2</sup> oleh Terdakwa sudah dijual kepada saksi NAYA NIRMAYA, sedangkan untuk SHM dan SHGB milik

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASAN yang dijaminan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HASAN oleh Terdakwa sudah dibalik nama ke atas nama Terdakwa FREDERICK RACHMAT alias DICKY;

- Bahwa sesuai Pasal 7 (tujuh) dalam Perjanjian Kesepakatan diatur bahwa: Dengan adanya penyelesaian kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka jaminan lama berupa Sertifikat/Jurangmangu dan tanah Girik Gunung Salak (Taman Sari) Bogor akan dikembalikan kepada Pihak Pertama dan SHGB atas nama LINDA HASAN tetap disimpan oleh Pihak Kedua sebagai tambahan jaminan menunggu diselesaikannya seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, sehingga pada tanggal 13 November 2007 saksi HASAN meminta agar Terdakwa mengembalikan surat-surat tanah yang dijaminan sesuai Pasal 7 (tujuh), akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikannya, kemudian setelah menguasai 2 (dua) unit Gudang Three In One dan dengan alasan bahwa saksi HASAN telah wanprestasi terhadap Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 21 September 2007 yaitu belum melunasi hutangnya sebesar Rp3.275.344.110,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) yang tidak jelas berasal dari mana hutang tersebut, sehingga Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas jaminan berupa: SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> serta SHM Nomor 153/Jurangmangu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar seluas 1.360 M<sup>2</sup>, atas permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut Terdakwa mendapat Surat Penetapan Nomor 39/Eks.SHT/2009/PN.JKT.UT, sedangkan untuk surat-surat tanah yang terletak di Gunung Salak Bogor hingga saat ini tidak dikembalikan kepada saksi HASAN melainkan tetap dikuasai Terdakwa;
- Bahwa atas Surat Penetapan Nomor 39/Eks.SHT/2009/PN.JKT.UT tersebut, kemudian saksi HASAN mengajukan bantahan dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2009 melalui Pengacaranya Terdakwa mengajukan Permohonan Lelang di Kantor KPKLN Jakarta II terhadap SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup> serta SHM Nomor 153/Jurangmangu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar seluas 1.360 M<sup>2</sup>, akan tetapi Permohonan

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang tersebut oleh Kantor KPKLN ditolak sehingga Terdakwa mengajukan Gugatan TUN terhadap Kantor KPKLN dan belum memiliki kekuatan hukum tetap;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap menguasai surat-surat tanah berupa: SHGB Nomor 9091/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 363 M<sup>2</sup>, SHGB Nomor 9387/Sunter Agung atas nama LINDA HASAN luas tanah 362 M<sup>2</sup>, SHM Nomor 153/Jurangmanggu Ciledug atas nama HASAN luas tanah sekitar 1.360 M<sup>2</sup> dan surat tanah yang terletak di Desa Taman Sari, Bogor berupa oper garapan seluas 28.960 M<sup>2</sup> berikut surat-surat lainnya yaitu IPEDA, STTS & SPPT PBB berikut Gambar Situasi bahkan telah mengajukan Eksekusi di PN Jakarta Utara dan Lelang di Kantor KPKLN Jakarta II atas tanah-tanah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi HASAN;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan dan hanya atas dasar atau pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa dan pengakuan diri Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang jelas-jelas keterangan Terdakwa tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, tentang putusan *Ontslag van rechtsvervolging* (Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) karena bukan merupakan tindak pidana tapi masuk dalam ranah perdata, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan hubungan pinjam meminjam dengan saksi Hasan, dimana Terdakwa telah menahan barang-barang jaminan tidak mengembalikan kepada saksi korban Hasan adalah perbuatan keperdataan, sebagai upaya agar korban mengembalikan hutangnya atau bersedia membeli kembali tanah yang dijaminan kepada

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan korban tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga dibuat Akta Perikatan Jual Beli/Akta Jual Beli Tanah/Gudang Blok F8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara seluas 252 M<sup>2</sup>, beserta mengembalikan uang pinjaman Hasan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah jasa 3,5% per bulan baik dari uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maupun Harga Gudang Blok F8 tersebut senilai Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa sebaliknya korban Hasan mendalilkan, bahwa atas hutang korban Hasan kepada Terdakwa yang semula dijamin dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Jurangmanggu atas nama Hasan dan surat girik tanah Gunung Salak Bogor, seharusnya dikembalikan kepada Hasan, setelah Hasan atas hutangnya tersebut telah menjaminkan Jaminan baru yaitu 2 (dua) unit gudang Three in one di Blok D.I Nomor 25 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan di Blok F8 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
- Bahwa dari perselisihan tersebut juga Terdakwa telah menggugat kepada Hasan dan telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 89/PDT.G/2014/PN.Jak.Utara tanggal 12 Agustus 2014 yang pada pokoknya gugatan dikabulkan sebagian yang menyatakan Hasan masih punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp2.545.668.030,56 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah lima puluh enam sen);
- Bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa bukan sebagai perbuatan pidana melainkan dalam lingkup hubungan keperdataan, dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera,  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 328 K/PID/2016